פרשת שופטים / שלום רוזנברג

שופטים ושוטרים

"שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ" (דברים טז, יח). הרמב"ם התייחס לפסוק זה במסגרת דיונו על המצוות (מורה נבוכים ג, לה): "הקבוצה השישית [של המצוות] כוללת את המצוות הקשורות בעונשים... כי אם לא ייענש העבריין, לא יסולק שום נזק כלל ולא יירתע מי שמתכוון לעבור עבירה. ואין הדבר כאיוולתו של מי שטען שהימנעות מעונשים מהווה חמלה כלפי הבריות. אדרבה, זאת היא עצם האכזריות כלפיהם ושיבוש סדרי המדינה. החמלה היא מה שהוא יתעלה ציווה: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ".

אינני יודע עם מי מתפלמס הרמב"ם. אך ברור שנגד עיניו עמדה גם המחלוקת במשנה (מכות א, י): "סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת אֶחָד בַּשָּׁבוּעַ [שבע שנים] נִקְרֵאת חָבְלָנִית. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה. רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים, אִלּוּ הָיִינוּ בְּסַנְהֶדְרִין לֹא נֶהֱרַג אָדָם מֵעוֹלָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָמִים בְּיִשְׂרָאֵל". למרות שההסתייגויות במשנה מתייחסות לעונש המוות, ניתן להכליל אותן על העונשים בכלל. את זאת עשה איש המוסר הגדול, רבי יהושע בן לוי, כשפירש בצורה מפתיעה את הפסוק "גַּם עָנוֹשׁ לַצַּדִּיק לֹא טוֹב" (משלי יז, כו). לפי פשוטו שולל הכתוב את העונש הבלתי מוצדק, פן ייעָנש הצדיק. רבי יהושע בן לוי פירש את הפסוק במהופך: לא טוב שהצדיק יענישׁ! (ברכות ז ע"א). זאת עמדה חסידית, כפי שחז"ל הבינו אותה. איני יכול שלא להזדהות אתה - מלכתחילה. בדיעבד, החכמה מתנגדת לחסידות זאת. החמלה היתירה עלולה להפוך אכזריות נוראה: "אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָמִים".

המשפט והעולם הקפקאי

גיבור 'המשפט' של קפקא, יוסף ק. – מוצא את עצמו יום אחד עצור בתנאים מוזרים, ולאחר מכן נשפט ומוצא להורג, מבלי שידע על מה מאשימים אותו. פירושים שונים ניתנו לספר, ואין ספק שברובם יש גרעיני אמת. ולמרות זאת אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הפשט מתייחס למערכת המשפט, לאילוציה הפורמליסטיים, לסבך הבירוקרטי שבה. מלכודת משפטית טרגית מאיימת על יוסף ק. החף מפשע, מבלי שהוא יוכל להינצל ממנה, אף לא בעזרתו של העורך-דין המנומנם, אליו הוא בבקשת תשועה.

לדעתי, גם אנו נתונים היום במידה רבה בעולם אבסורדי, בו עלינו לקרוא את קפקא במהופך. בעייתנו היא שפושעים מתהלכים בגאון ברחובות (במכוניות משוריינות), עברייני תנועה מועדים מאכילים את המולך בכבישים, הצדק לא נאכף. עולמנו מאופיין לא על ידי

עורכי דין מנומנמים שלא מצילים את אלה שנפלו בתוך מלכודות שווא, אלא על ידי עורכי דין ערניים מדי המרחיבים את הסדקים שבכותלי הצדק. דילמה קלאסית תעזור לנו להבין את הבעיה שלפנינו ואת הקושי שבפתרונה. מה עדיף? לכלוא אלף פושעים מאחורי הסורגים אף אם ביניהם ייכלא גם חף מפשע אחד, או לשחרר את כולם כדי לא להעניש, חלילה, אדם תמים. מאסרו של החף מפשע זועק לשמיים. ולמרות זאת, דמם של הקורבנות הפוטנציאליים צועק אלינו שזאת החלופה הנכונה. ודילמת החיסונים תוכיח. כידוע החיסונים יגרמו אחוז מסוים של תופעות לוואי קשות ואף מוות. ולמרות זאת, בשם הסטטיסטיקה, אנו מוכנים להשלים עם הרע במיעוטו כדי להימנע מאלטרנטיבה גרועה יותר. ומתוך כך אנו מקריבים חפים מפשע על מזבח הרפואה המונעת.

התשובה שניתן לדילמות שלפנינו, תקבע את האסטרטגיה המשפטית שלנו, את הכללים במשחק הראיות, את האסור ומותר באקטיביזם המשטרתי. המותר לנו להפעיל מעצרים מנהליים כדי למנוע פיגועים או פשעים פוליטיים או כדי לשבור את הפשע המאורגן? כן! הכיעור המוסרי הכרוך בכך ברור מאליו. כיצד יכולה מערכת משפטית המקדישה את חייה לאמת, לחוק ולצדק, להסכים עם עוולות מעין אלה, לפגוע בכך בדמותה, ובדימוי העצמי שלה? אלא שלפנינו משוואה ריאליסטית איומה: הטוהרה המשפטית המושלמת פירושה עולם ללא ביטחון. אמנם כן, גם לרוצח יש צלם אדם (לא חלילה צלם א-להים) וזכויות. אך האם אין זכויות לאזרח התמים? שלא להיפגע מחיסולי חשבונות במאפיה, שלא להיות נתון ל"פרוטקציה" של הפשע, שלא להיות קורבן לאיומי הגבייה של השוק האפור, שלא לסבול מאלימות בחצרות בתי הספר. כנגד הגברת האקטיביזם המשטרתי-משפטי מועלה טיעון לכאורה מנצח: המדרון החלקלק. הכל מותר? היכן נעצור? קשה לי להתרשם מטיעון זה, וזאת כי לפנינו שני מדרונים חלקלקים. האחד, מדרון טמא שסופו זוועה ושואה, הוליך מוויימר לברלין. השני, מדרון סימפטי בחיפוש השלום שבו, שסופו כניעה לרוע, הוליך ממינכן לפראג. אשרי אדם המפחד משני המדרונים גם יחד. אך לפעמים אין לנו פחד לבזבז ועלינו להחליט ממה לפחד יותר, כאן ועכשיו. משום כך, עלינו להילחם ברוע, למן השחיתות הפוליטית-כלכלית ועד לאלימות בחצרות בתי הספר, בכללי משחק המתאימים יותר למציאות. ההוכחה המוחצת ניתנה לפני שנים, כאשר אַל קַפּוֹנֶה, הארכי-פושע הנודע, נכלא דווקא על עברות מס. האמת הברורה על פשעיו לא יכלה לעבור את הסף במשחקי ההוכחות במשפט הפלילי. החברה נזקקה לטריק, לעקוף את הטוהרה ב"כאילו". אכן, אסטרטגיה משפטית צרופה וטהורה, עלולה ליצור גם היא אבסורד קפקאי.

על פשעים ומחדלים

פרשת 'שופטים' מסתיימת במצוות 'עגלה ערופה', בקשת סליחה של עיר שבקרבתה נרצח אדם מבלי שנדע מי הרגו (דברים כא): "וְכֹל זְקֵנֵי הָעִיר הַהִוא הַקְּרֹבִים אֶל הֶחָלָל יִרְחֲצוּ אֶת יְדֵיהֶם .... וְעָנוּ וְאָמְרוּ -- יָדֵינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה וְעֵינֵינוּ לֹא רָאוּ". החכמים תמהים על ווידוי זה (סוטה מו ע"ב): "תנו רבנן... וכי על לבנו עלתה שבית דין שופכין דמים? אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה". על זקני העיר, השליטים, הטהורים מכל פשע, להתוודות על אי-האקטיביזם שלהם, על כך שלא מנעו את הפשע. בפירושו 'משך חכמה', קורא ר' שמחה מאיר הכהן מדווינסק, על מצב זה את הפסוק (משלי יח, ט): "גַּם מִתְרַפֶּה בְּמְלַאכְתּוֹ - - אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית". זקני העיר ושומריה, ערֵבים לשלום האזרחים והזרים אשר בתוכה. מחדל הפסיביות הופכת אותם לשותפים בפשעים האקטיביים של האחרים, וזאת אף כאשר המחדלים נעשו בשם זכויות האזרח והאדם. דמוקרטיה פירושה לדעת לשמור אף על זכויות הפושעים! נכון. ולמרות זאת יש עדיפות לזכות לחיים ולחופש של האזרחים התמימים והחפים מפשע.

הביטוי הסמלי לטרגדיה של מצבנו המודרני מצוי באותן השכונות המתבצרות מאחורי גדר ובריח ושומרים בשעריהם. תופעה זו נפוצה במקומות רבים בעולם וניצניה כבר נראו בארץ. היא מוכיחה שקיימות שתי מערכות מקבילות, האחת האידיאלית, בה שוכנים העקרונות, והשניה הריאלית בה חיים בני אנוש. במערכת האידיאלית משחקות הזכויות על פי כללים הוגנים מעוררי כבוד והערצה. בחיים הריאליים פועלים כוחות רשע, כששומרי החוק חסרי אונים הם בפני התוהו ובוהו ההולך וסוגר עליו. הרמב"ם לימד אותנו שהתורה שמה בפנינו שתי מטרות: 'תיקון הגוף' ו'תיקון הנפש' בלשונו. המטרה הראשונה היא השלטת חוק וסדר, 'תיקון' גופה של החברה. רק כך יתאפשר 'תיקון הנפש', המימוש העצמי של כל אדם במסגרת החברה. ועד ימי הגאולה בהם ייתמו חטאים מן הארץ, ולא נצטרך יותר לחיסונים, נזכור אמת שנשתכחה: דמו של החף מפשע אדום יותר מדמו של הפושע.